À Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal

Distribuição

ALIANÇA NACIONAL LGBTI+, inscrita no CNPJ nº 06.925.318/0001-60, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366 cj, 43, Curitiba/PR e **ABRAFH – Associação Brasileira de Famílias HomoTransAfetivas,** inscrita no CNPJ: 23.420.475/0001-32, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 366 cj, 43, Curitiba/PR por meio de sua advogada e seu advogado que esta subscrevem, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 103, IX, da Constituição Federal e nos arts. 1° e seguintes da Lei Federal 9.882/99, apresentar **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, COM PEDIDO LIMINAR,** para declarar a inconstitucionalidade formal e material da **Lei Municipal 13.770/2024,** promulgada pela Câmara do Município de Londrina/PR, publicada no Jornal Oficial 5184, de 26 de abril de 2024, por violação a diversos dispositivos constitucionais como e outros dispositivos conforme o disposto a seguir:

RESUMO

Inicialmente tratamos do reconhecimento da legitimidade ativa (parágrafos 1 a 14).

Em seguida discorremos sobre o afastamento do princípio da subsidiariedade conforme julgados recentes do STF em casos similares (parágrafos 16 a 25).

Entendemos que há **inconstitucionalidade formal** por se tratar de matéria de competência concorrente entre Estados, Distrito Federal e União sobre ***"desporto"***, não podendo municípios debaterem essa matéria, por força da regra do **art. 24, IX, da CF**(parágrafos 26 a 34).

Argumentamos que há violação à **imposição constitucional** de fomento ao esporte, objeto do **art. 217 da CF** e debatemos sobre estudos que revelam não haver prejuízo na participação de pessoas trans nos esportes (parágrafos 36 a 46).

Tratamos de outras violações a preceitos constitucionais (parágrafos 47 a 64).

Invoca-se, ainda, a **inconvencionalidade** da lei municipal em questão, por se defender a **competência constitucional** desta Suprema Corte para o controle abstrato de convencionalidade das leis, com fulcro na interpretação sistemática dos arts. 5º, §2º, e 102, III, "b", da CF. Nesse

sentido, é invocada a inconvencionalidade da lei municipal em questão com base em violações do Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos e Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, com menção aos Princípios de Yogyakarta +10 e da Opinião Consultiva 24/2017 (parágrafos 65 a 77)

Em seguida, desenvolve-se argumentação de **Direito Constitucional Comparado**, onde serão mencionados precedentes proferidos em Tribunais de outros países bem como políticas públicas relacionadas a pessoas trans nos esportes (parágrafos 78 a 81)

Debatemos a necessidade de concessão da **tutela de urgência, *inaudita altera pars***, para que pessoas não tenham seu direito à prática de esporte cerceado (parágrafos 82 a 90).

DA LEGITIMIDADE ATIVA

1. As entidades têm forte e consolidada atuação nacional na temática de direitos da população LGBTI+, sendo assim, o tema da **participação de pessoas LGBTI+ em atividades esportivas**, se enquadra nos objetivos estatutários das associações, estando assim plenamente legitimadas, conforme o artigo 103, IX da CF estabelece:

> **Art. 103**. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: **IX -** confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de atuação das associações temáticas no controle constitucional a exemplo da **ADPF 527-MC,** quando o Excelso Tribunal reconheceu a legitimidade ativa de entidade LGBTI+ na defesa dos interesses desta população, na decisão o relator Ministro Roberto Barroso afirma que:

> A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais ("ALGBT") demonstrou possuir caráter nacional. Além de atuar nacionalmente e de apresentar diretorias para todas as regiões brasileiras, a requerente reúne filiados em mais de nove Estados da federação, tal como exigido pela jurisprudência desta Corte. Não há dúvida, ademais, da existência de pertinência temática entre os objetivos da ALGBT, consistentes na defesa dos interesses da comunidade LGBT, e a providência postulada por meio desta ação: a transferência de travestis e mulheres transexuais para presídios femininos, justamente para observar sua identidade de gênero e protegê-las contra atos de violência. [...] Parece-me que a resposta é inequivocamente positiva por três ordens distintas de fundamentos. Em primeiro lugar, **as justificativas que levaram o STF a construir uma interpretação restritiva do significado de "classe" não estão mais presentes.** Em segundo lugar, o resultado de tal interpretação implica violação à **teleologia e ao sistema da Constituição** e impede que o Supremo cumpra uma **dimensão fundamental da sua missão institucional: a proteção de direitos fundamentais com celeridade, efetividade e em ampla escala.** Em terceiro lugar, trata-se de interpretação que enseja a **violação da igualdade por impacto desproporcional sobre grupos minoritários.** (grifos nossos)

3. Nesse mesmo sentido a Suprema Corte brasileira consolidou o entendimento no julgamento da **ADI 5422**, que tem como parte autora o Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, entidade que atua na defesa dos direitos das famílias. O plenário decidiu, à unanimidade, conforme o voto do Ministro Dias Toffoli, assim vejamos:

1. Consiste o **IBDFAM** em associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. [...] O requerente alega, preliminarmente, possuir legitimidade para propor a ação direta à luz da interpretação teleológica do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal. Cita que o Ministro Marco Aurélio, no exame da ADI nº 5.291/DF, reconheceu a legitimidade do Instituto de Defesa do Consumidor (IDECON) para a propositura daquela ação. [...] **DA LEGITIMIDADE DO IBDFAM PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENTIDADE DE CLASSE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Afasto a alegação de que o requerente não seria entidade de classe para efeito do art. 103, inciso IX, do texto constitucional, e de que não estaria presente o requisito da pertinência temática**. Em primeiro lugar, não considero o **IBDFAM** associação heterogênea. Da leitura de seu estatuto percebe-se que só podem a ele se associar pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de família. Pode-se dizer, assim, que seus filiados não integram categorias radicalmente distintas. Fora isso, entendo serem aqui aplicáveis as mesmas **considerações feitas pelo Ministro Marco Aurélio na ADI nº 5.291**, ao considerar o Instituto de Defesa do Consumidor (IDECON) como entidade de classe legítima para o ajuizamento daquela ação: *'O Supremo tem, historicamente, imposto limites subjetivos ao exercício da legitimidade do inciso IX do artigo 103 da Carta de 1988. Desde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 42/DF, da relatoria do ministro Paulo Brossard, em 24 de setembro de 1992, adota* ***definição restritiva de 'entidades de classe'****: são aquelas que representam grupo de pessoas que exercem as mesmas atividades profissionais ou econômicas. O traço distintivo seria, como destacou o ministro Sepúlveda Pertence em voto proferido no aludido processo, 'sempre a identidade ou semelhança da atividade empresarial ou profissional ou do setor econômico'. (...) Estou convencido, a mais não poder, ser a hora de o Tribunal evoluir na interpretação do* ***artigo 103, inciso IX****, da Carta da República, vindo a concretizar o* ***propósito nuclear do constituinte originário*** ***– a ampla participação social, no âmbito do Supremo, voltada à defesa e à realização dos direitos fundamentais. A jurisprudência, até aqui muito restritiva****, limitou o acesso da sociedade à jurisdição constitucional e à dinâmica de proteção dos direitos fundamentais da nova ordem constitucional.* ***Em vez da participação democrática e inclusiva de diferentes grupos sociais e setores da sociedade civil, as decisões do Supremo produziram acesso seletivo****. As portas estão sempre abertas aos debates sobre interesses federativos, estatais, corporativos e econômicos, mas fechadas às entidades que representam segmentos sociais historicamente empenhados na defesa*

> *das liberdades públicas e da cidadania. Tal defeito foi constatado empiricamente.* ***Pesquisa recente, financiada pelo CNPq e coordenada por professores da Universidade de Brasília – UnB****, Alexandre Araújo Costa e Juliano Zaiden Benvindo, apontou* ***traços seletivos do acesso ao controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo****, de repercussões negativas na efetiva proteção e promoção dos direitos fundamentais estabelecidos na Carta da República. Para os pesquisadores, combinação de fatores em torno da legitimação ativa vem implicando modelo 'que privilegia a garantia dos interesses institucionais ou corporativos' em detrimento da 'proteção adequada aos direitos dos cidadãos'. Segundo o trabalho desenvolvido, tem prevalecido a garantia de interesses próprios dos legitimados e não a do interesse público. (...)* ***A conclusão é a mesma a que chegou o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ****, Rodrigo Brandão. Na coluna 'Constituição e Sociedade', publicada no periódico JOTA em 10 de novembro de 2014,* ***o autor enfatizou que a interpretação conferida pelo Supremo a 'entidades de classe de âmbito nacional', restringindo-as a grupos econômicos ou profissionais, excluiu do rol de legitimados entidades sociais importantes e implicou, não por acaso, a preponderância de temas econômicos, profissionais ou corporativos apreciados no âmbito do controle concentrado. Para Rodrigo Brandão****, 'questões morais relevantes, como as uniões homoafetivas, o aborto de fetos anencéfalos e as cotas em universidades públicas, embora amplamente divulgadas, correspondem a pequena parte' do acervo decisório do Tribunal (BRANDÃO, Rodrigo. Constituição e Sociedade. JOTA, 10 de novembro de 2014) (...)* ***Acreditando que restringir o conceito de entidade de classe implica, ao reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil, amesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta de 1988, reconheço a legitimidade ativa do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor – IDECON'****. Ademais, julgo estar presente o requisito da pertinência temática.* **(G.n)**

4. Sobre o tema é importante ainda citar o parecer da PGR na **ADI 7.429**, movida pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA, que cita precedentes do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:

> "1. **A função contramajoritária da jurisdição constitucional abstrata possibilita que entidades representativas de grupos minoritários e vulneráveis acionem o Supremo Tribunal Federal em defesa dos direitos e interesses específicos dessa parcela da população**. Precedentes. [...]

> *O Supremo Tribunal Federal, porém, têm conferido interpretação ampliativa ao rol de legitimados para propositura de ações de controle abstrato, para reconhecer a possibilidade de entidades representativas de grupos vulneráveis acionarem a jurisdição constitucional em defesa de interesses típicos dessas minorias* (**ADPF 527/DF**, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23.3.2021; **ADPF 702-MC**, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 29.4.2021; **ADPF 991-MC-Ref**, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.10.2023, entre outros julgados)". Grifos nossos.

5. Dessa maneira, as entidades que aqui peticionam possuem legitimidade, uma vez que o conceito de entidade de classe não é encarado mais a partir de um viés restritivo à questão econômica. Não poderia ser outro o entendimento da Corte Constitucional brasileira, que na última década tem exercido seu papel contramajoritário com muito afinco na defesa das chamadas minorias sociais.

6. Em relação à **Aliança Nacional LGBTI+**, a associação foi constituída em 1º de fevereiro de 2003 ao passo que a **ABRAFH** foi criada em 06 de outubro de 2015.

7. Em relação às **finalidades** ambas possuem em seus estatutos (doc. Anexo) a proteção dos direitos da população LGBTI+, estando habilitadas em diversas ações constitucionais como *amicus curiae* e, também, como parte em ações civis públicas relativas a direitos da população LGBTI+.

8. Ambas possuem **representação de coordenações em todas as unidades federativas do país** (doc. Anexo), o que supre a exigência de atuação nacional.

9. Dentre as ações que as **entidades participaram, na qualidade de *amicus curiae*, perante esta Suprema Corte, merecem destaque**: o reconhecimento do direito das pessoas trans à identidade de gênero em 2018 (ADI 4275); o reconhecimento em 2019 da violência e da discriminação LGBTIfóbicas como uma forma de racismo e punível como tal (ADO 26/MI 4733); o reconhecimento em 2020 da natureza discriminatória da restrição à doação sangue por homossexuais (ADI 5543). E, mais recentemente, nas ações que questionavam o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas (ADPF 457, 460, 461, 465, 467, 527).

10. Em relação a **ações civis públicas** merecem menção a 5020239-50.2020.4.03.6100 que tramita no TRF1 contra a União em razão de falas homofóbicas e transfóbicas proferidas por ex Ministro da Educação, bem como 5045637-42.2021.4.04.7100 e 5085538-17.2021.4.04.7100 que tramitam na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e ainda a 1002268-94.2022.4.01.3000 que tramita na Justiça Federal do Acre e versa sobre a realização do CENSO incluindo a população LGBTI+.

11. Não podemos esquecer, finalmente, das **ações em que foram entidades autoras com reconhecimento perante o Supremo**, ADI 7564, ADI 7644, ADPF 1150, ADPF 1151, ADPF 1152, ADPF 1153, ADPF 1154, ADPF 1155, ADPF 1156, ADPF 1157, ADPF 1158, ADPF 1159, ADPF 1160, ADPF 1161, ADPF 1162, ADPF 1163, ADPF 1164, ADPF 1165, ADPF 1166, ADI 7584, ADPF 1116, ADPF 1221, ADI 7847, ADPF 1197, ADO 94 e ADI 7883. Portanto, o **princípio da segurança jurídica** e seu subprincípio da proteção da confiança legítima na jurisprudência, em seu conteúdo jurídico unânime

de imposição constitucional de garantia da *estabilidade e previsibilidade* das relações jurídico-processuais, exige o reconhecimento da **legitimidade ativa** aqui pleiteada.

12. Pontue-se ser **puramente ideológica e nada "técnica" a oposição do atual Procurador-Geral da República, ao reconhecimento da legitimidade ativa de entidades de defesa de direitos humanos de minorias como entidades de classe constitucionalmente legitimadas a tanto**. Em Pareceres em outros processos, Sua Excelência tem dito que supostamente adotaria uma análise **"técnica" (sic)** para se opor à legitimidade ativa de entidades nacionais de defesa de minorias ao controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. **Ocorre que há falta de técnica que beira a má-fé subjetiva dessa posição, pois desconsidera a *EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO* acerca do tema**. Por isso, requer-se de antemão que se desconsidere a referida pretensão da PGR, caso ela se repita neste processo, pois se baseia em ***jurisprudência superada*** por esta Suprema Corte, que não pode ser alterada apenas porque o conservadorismo jurídico deste renomado jurista prefere, por ato de vontade kelseniano, a posição anterior.

13. Assim, podemos concluir que as entidades estão amparadas pela legislação vigente e aptas a promoverem ações de controle de constitucionalidade como essa.

14. Registramos ainda que embora o Supremo tenha reconhecido em outras ocasiões que a entidade **FONATRANS** não pode figurar no polo ativo nesse momento, um flagrante equívoco que se

espera seja superado em futuros processos, a Diretoria dessa entidade pediu que fosse registrado que concordam com os fundamentos dessa ação e subscreve essa peça a partir de uma concordância moral. E que, se possível, participará enquanto *amicus curiae* desta ação, assim como outra ação sobre o tema será apresentada por outras entidades como a ABGLT.

DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

15. A lei impugnada tem o seguinte teor:

> **LEI Nº 13.770, DE 26 DE ABRIL DE 2024.** SÚMULA: Dispõe sobre a proibição da participação de atleta identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas no município de Londrina e dá outras providencias. **A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO**, NOS TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 31 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, A SEGUINTE LEI:
>
> **Art. 1º Fica expressamente proibida a participação de atleta, cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento, em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas, coletivas ou individuais**; cuja manutenção das atividades ou realização seja vinculada, direta ou indiretamente, à Prefeitura, seja sob a forma de patrocínio ou subvenção direta ou indireta, apoios institucionais de quaisquer tipos, autorizações de realizações em equipamentos públicos municipais ou realização direta pelo Poder Público Municipal.
>
> **§ 1º Incluem-se na proibição constante do caput deste artigo as equipes e times esportivos e competições, eventos e disputas de modalidades esportivas vinculados de quaisquer maneiras a entidades da sociedade civil subvencionadas, no todo ou em parte, pela Prefeitura**, sob pena de cessação imediata e irrevogável da subvenção acordada.
>
> § 2º **Para efeito de aplicação desta Lei, define-se como sexo biológico de seu nascimento "Feminino" ou "Masculino", prevalecendo assim, a**

proibição da participação de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento: **Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Intersexual, Assexual, Transexual, Agênero, Não binário de gênero, Cisgênero, Transgênero, Travesti, entre outros**.

§ 3º **A obrigatoriedade da identificação do atleta por meio do sexo biológico de seu nascimento, "Feminino" ou "Masculino"**, visa promover a **equidade física e psicológica** nas competições, eventos e disputas de modalidades esportivas.

Art. 2º Fica **proibida a expedição de alvará** de realização de evento para as competições e eventos esportivos que inscreverem pessoa, **cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento** em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas, coletivas ou individuais.

§ 1º No ato de pedido de expedição de alvará de realização de eventos ou competições esportivas, os requerentes deverão preencher declaração em formulário próprio informando não haver atletas, cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento em modalidades esportivas, coletivas ou individuais.

§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º acarretará a revogação imediata do alvará de realização de evento e pagamento de **multa administrativa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).**

Art. 3º **Não serão concedidas bolsas de atletismo ou quaisquer subvenções voltadas ao esporte** pela Prefeitura para participantes de times e equipes ou inscritos em modalidades esportivas, coletivas e individuais, cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento.

Art. 4º O **descumprimento** do disposto no Art. 1º desta Lei acarretará a **cessação imediata e irrevogável do vínculo da Prefeitura à equipe ou time esportivo ou à competição, evento ou modalidade esportiva infratora**, seja o vínculo de qualquer tipo, bem como a revogação imediata de quaisquer alvarás de realização de eventos expedidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 26 de abril de 2024. Vereador Emanoel Gomes, Presidente Ref. Projeto de Lei nº 207/2021. Autoria: Jessica Ramos Moreno. (g.n)

ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

16. Antes de entrarmos no mérito da inconstitucionalidade do presente projeto de lei temos que discorrer sobre a **inaplicabilidade do princípio da subsidiariedade** nesse caso em razão de **relevante *distinguishing***.

17. Nos últimos anos inúmeras casas legislativas pelo país, em todas as esferas, têm apresentado projetos de lei que atacam a dignidade da população LGBTI+, tendo como objetivo a satisfação ideológica de uma ala reacionária da população ou simplesmente fins eleitoreiros.

18. **Frequentemente observamos na mídia relatórios de projetos de lei contra a população LGBTI+ no país**, relatórios esses que auxiliam entidades como as aqui peticionantes a buscarem a declaração de inconstitucionalidade daquelas que entendemos violar a Constituição Federal.

19. Esse movimento se intensificou recentemente com o que chamamos de Legislativo Midiático e que parte da população chama de **"Políticos TikTokers"**, essa ala do Legislativo brasileiro busca o sensacionalismo acima de qualquer coisa apresentando projetos de lei que não possuem nenhuma condição legal ou constitucional de prosperar, muitas vezes indo contra os próprios pareceres das procuradorias legislativas ou das procuradorias do Executivo.

20. **Em casos mais graves apresentam <u>projetos de lei idênticos aos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal</u>**, como é a situação dos vários projetos de lei que ainda existem nos moldes de "escola sem partido" pelo Brasil. Há evidentemente uma **rede de informações por redes sociais telefônicas (etc)**, nas quais ***"modelos"*** de projetos de lei são enviados ou difundidos, pois não há outra explicação lógica para isso estar se repetindo, ainda mais tão rapidamente, em todo o país.

21. Nesse caso, cabe o questionamento se não seria o caso de responsabilização civil dos parlamentares que apresentam projetos deliberadamente natimortos, afinal de contas movimentam a máquina pública para apresentar projetos de cunho eleitoreiro sabendo que já existe tese fixada pelo Supremo. O tema da *responsabilidade civil do Estado por leis que causam danos a particulares* é debatido na jurisdicional constitucional e na jurisdição ordinária no âmbito europeu há muito tempo,[1] e, aparentemente, precisa começar a ser debatido de forma mais séria no Brasil. Isso será feito em futuras ações e fica apenas consignada a urgência desse debate e dessa responsabilização no Brasil.

22. Comumente o **princípio da subsidiariedade** tem sido aplicado para evitar que demandas contra leis municipais cheguem

[1] Excelente resenha crítica da discussão encontra-se na clássica obra portuguesa de CORREIA, Maria Lúcia C. A. Amaral Pinto. **Responsabilidade do Estado e Dever de Indemnizar do Legislador**, Coimbra: Coimbra Ed., 1998. Em síntese, relata como o tema surgiu no Direito Público Francês, onde o controle repressivo de constitucionalidade de leis em vigor ainda hoje é juridicamente inexistente, pelo qual se entendeu que leis que geram danos a particulares geram o dever de indenizar se não se identificar uma inequívoca "vontade do Legislativo" em contrário. A autora defende a evolução dessa teoria, no caso de leis inconstitucionais gerarem a responsabilidade civil do Estado. E defendemos aqui que, independente da "vontade do Legislativo", leis que causam danos a particulares a pretexto de busca do "bem comum" também devem compensar os danos que causaram a particulares para tanto quando os prejudiquem (fora dos casos em que as condutas eram violadoras de direitos humanos e fundamentais). Seja como for, a lei impugnada nesta ação não busca o "bem comum", por visar promover apenas a homotransfobia a partir de compreensões ineptas à luz dos estudos científicos existentes. Mas o tema fica para futuros desenvolvimentos.

diretamente ao Supremo quando seja possível sua impugnação perante os Tribunais de Justiça estaduais, por Representações de Inconstitucionalidade do art. 125 da CF ("ADIns Estaduais"). **Preliminarmente**, é imperioso pontuar o caráter *instável* desta Suprema Corte acerca do tema, já que tem inúmeros precedentes em que declarou também a inconstitucionalidade *material* por afronta a direitos fundamentais em ADPFs contra leis municipais, que obviamente eram passíveis de serem julgadas perante os Tribunais de Justiça estaduais, retirar da competência do STF sempre que couber "ADIn estadual" perante os Tribunais de Justiça implicará na retirada de sua competência para julgar ***qualquer lei municipal que viole direitos fundamentais***, já que eles estão todos *repetidos* na Constituição estadual e os raros que eventualmente não estiverem se configuram como *normas de reprodução obrigatória (donde "era como se nelas estivessem positivados")*. E os acórdãos das ADPFs 1.169 a 1.172 não resolveram o problema, mas apenas *fecharam os olhos* a essa realidade objetiva, pois se o princípio que afirmam fosse aplicado de forma estável, coerente e íntegra, esta Suprema Corte não teria conhecido dos pedidos de inconstitucionalidade *material* que acolheu, mas apenas os pedidos de inconstitucionalidade *formal* concomitantemente apresentados. Afinal, é arbitrário (irracional) afirmar que não poderia esta Suprema Corte apreciar a inconstitucionalidade *material* de leis municipais porque passíveis de ataque perante os Tribunais de Justiça em "ADIns Estaduais", mas poderiam apreciar a mesma inconstitucionalidade *material* se houver causa de pedir aceita e pedido formulado de declaração de inconstitucionalidade *formal*. Mas, à parte do entendimento mencionado, **é indispensável a realização de um *DISTINGUISHING*** por

esta Suprema Corte. mas em razão de todo esse contexto apresentado, entendemos que é preciso que o STF dê uma resposta firme à sociedade sobre a proteção à dignidade das pessoas LGBTI+.

23. **Esse *distinguishing* foi aplicado nas** ADPF 1150, ADPF 1151, ADPF 1152, ADPF 1153, ADPF 1154, ADPF 1155, ADPF 1156, ADPF 1157, ADPF 1158, ADPF 1159, ADPF 1160, ADPF 1161, ADPF 1162, ADPF 1163, ADPF 1164, ADPF 1165 e ADPF 1166, ocasião em que optamos por judicializar todas as ações ao mesmo tempo para demonstrar que esse fenômeno vem ocorrendo nas câmaras municipais pelo país, citamos aqui trecho do v. Acórdão da **ADPF 1166** de relatoria do Decano Ministro Gilmar Mendes, ratificando a posição do célebre precedente da **ADPF 33**, que enfrenta essa questão:

> No que se refere à subsidiariedade, a Lei 9.882/1999 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º). **À primeira vista, poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar a eventual lesão poder-se-ia manejar, de forma útil, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição**, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no Direito alemão (recurso constitucional) e no Direito espanhol (recurso de amparo), **acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático**.
>
> De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que, na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. **Em outros termos**, o princípio da subsidiariedade, na inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesão, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.

Nesse sentido, caso se considere o **caráter enfaticamente objetivo** do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No direito alemão, a Verfassungsbeschwerde (recurso constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das instâncias ordinárias. **Todavia, a Corte Constitucional pode decidir de imediato um recurso constitucional caso se mostre que a questão é de interesse geral ou se demonstre que o requerente poderia sofrer grave lesão na via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, § 90, II).** Em verdade, o princípio da subsidiariedade, ou do exaurimento das instâncias, atua também nos sistemas que conferem ao indivíduo afetado o direito de impugnar a decisão judicial, como um pressuposto de admissibilidade de índole objetiva, destinado, fundamentalmente, a impedir a banalização da atividade de jurisdição constitucional.

No caso brasileiro, o pleito a ser formulado pelos órgãos ou entes legitimados dificilmente versará, pelo menos de forma direta, sobre a proteção judicial efetiva de posições específicas por eles defendidas. A exceção mais expressiva reside, talvez, na possibilidade de o Procurador-Geral da República, como previsto expressamente no texto legal, ou qualquer outro ente legitimado, propor a arguição de descumprimento a pedido de terceiro interessado, tendo em vista a proteção de situação específica. Ainda assim, o ajuizamento da ação e a sua admissão estarão vinculados, muito provavelmente, ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo, e não à proteção judicial efetiva de uma situação singular.

Assim, tendo em vista o **caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento**, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os **demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional**. Nesse caso, **cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou a declaratória de constitucionalidade, não será admissível a arguição de descumprimento. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata, há de se entender possível a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental.** É o que ocorre, fundamentalmente, nas hipóteses relativas ao controle de legitimidade do direito pré-constitucional, do direito municipal em face da Constituição Federal e nas controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogado ou cujos efeitos já se exauriram. Nesses casos, em face do não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade no

> Supremo Tribunal Federal, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade da arguição de descumprimento.
>
> **Em relação a esse requisito, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental nos casos que envolvam violação à Constituição por legislação municipal.** A Lei 9.882/1999 contribuiu para a superação dessa lacuna, contemplando expressamente a possibilidade de controle de constitucionalidade do direito municipal no âmbito desse processo especial. Ao contrário do que imaginado por alguns, não será necessário que o STF aprecie as questões constitucionais relativas ao direito de todos os Municípios. Nos casos relevantes, bastará que decida uma questão-padrão com força vinculante. **Ademais, <u>não se pode admitir que a existência de processos ordinários e recursos extraordinários</u> – ainda que em âmbito de controle concentrado estadual – deva excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Até porque, entre nós, o instituto assume feição marcadamente objetiva.**
>
> Sendo assim, é possível concluir que a simples existência de ações ou de outros recursos processuais não poderá servir de óbice à formulação da arguição de descumprimento. Ao contrário, a multiplicação de processos e decisões sobre um dado tema constitucional reclama, as mais das vezes, a utilização de um instrumento de feição concentrada, que permita a solução definitiva, imediata e abrangente da controvérsia. (g.n)

24. Entendemos, portanto, que o assunto deve ser julgado pela Corte Constitucional Brasileira, afastando assim o princípio da subsidiariedade em razão das especificidades debatidas nessa petição. E isso especialmente pelo princípio objeto da **ADPF 457-AgR**, na qual o e. Relator, Min. Alexandre de Moraes, acolheu o agravo para entender que, embora, em regra *(data venia, equivocadamente)* entendendo que uma "ADIn Estadual" impede a propositura de ADPF perante este e. STF contra Lei Municipal, se houver ***várias leis municipais*** acerca do tema, então a "ADIn Estadual" deixa de ser um *meio igualmente idôneo* a salvaguardar preceitos fundamentais no país. Trata-se de especificação

do citado **princípio das ADPF 33 e 1166**, supra explicado, e é **fato notório** que como tal não supõe comprovação (art. 374, I, do CPC) que há ***leis municipais praticamente em todo o país*** visando discriminar pessoas trans em especial nos esportes. Então o **princípio da ADPF 457-AgR** justifica também o conhecimento desta ADPF.

25. A seguir, debateremos o mérito da inconstitucionalidade da lei.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL

26. Inicialmente há **patente <u>inconstitucionalidade formal</u>** na lei impugnada. Municípios não possuem competência para legislar sobre desporto, é o que narra a inteligência do art. 24, IX, assim vejamos:

> Art. 24. **Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar** concorrentemente sobre: **IX -** educação, cultura, ensino, **desporto**, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; *(g.n)*

27. Como se vê, **o Município de Londrina invadiu a competência do Estado Paraná e da União ao legislar sobre esse tema**, isso, por si só, é suficiente para declaração de inconstitucionalidade da lei. Vale citar trecho do ***Curso de Direito Constitucional***, de coautoria do Ministro Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, sobre a Competência Concorrente:

> A Constituição Federal prevê, além de competências privativas, um condomínio legislativo, de que resultarão normas gerais a serem editadas

pela União e normas específicas, a serem editadas pelos Estados-membros.

O **art. 24 da Lei Maior** enumera as matérias submetidas a essa **competência concorrente**, incluindo uma boa variedade de matérias, como o direito tributário e financeiro, previdenciário e urbanístico, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, educação, proteção e integração social da pessoa portadora de deficiência, proteção à infância e à juventude, do patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico, assistência jurídica, defensoria pública etc.

A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art. 24, de onde se extrai que cabe à União editar normas gerais – i. é, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios amplos, **que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os Estados-membros e o Distrito Federal podem exercer, com relação às normas gerais, competência suplementar** (art. 24, § 2º), o que significa preencher claros, **suprir lacunas. Não há falar em preenchimento de lacuna, quando o que os Estados ou o Distrito Federal fazem é transgredir lei federal já existente**.

Na falta completa da lei com normas gerais, o Estado pode legislar amplamente, suprindo a inexistência do diploma federal. Se a União vier a editar a norma geral faltante, fica suspensa a eficácia da lei estadual, no que contrariar o alvitre federal. Opera-se, então, um bloqueio de competência, uma vez que o Estado não mais poderá legislar sobre normas gerais, como lhe era dado até ali. **Caberá ao Estado, depois disso, minudenciar a legislação expedida pelo Congresso Nacional**. Haverá de ser analisado
como a lei federal tratou do tema, para, em seguida, apurar-se a compatibilidade da norma das demais esferas da Federação com o regramento geral expedido pela União. A lei estadual, que, a pretexto de minudenciar ou de suplementar lei federal, venha a perturbar, no âmbito local, o sistema que a União quis uniforme em todo o país, é inválida, por inconciliável com o modelo constitucional de competência legislativa concorrente.

No campo da competência concorrente, pode-se dizer que o propósito de entregar à União a responsabilidade por editar normas gerais se liga à necessidade de nacionalizar o essencial, de tratar uniformemente o que extravasa o interesse local. Ganha importância como critério aferidor de
legitimidade da lei o **fator da predominância do interesse em questão**. Claro está que, se a lei federal sofre de inconstitucionalidade material, não se poderá afirmar que a lei estadual que dispõe sobre o assunto de outro modo é inválida, uma vez que a hipótese corresponderá a caso de

> inexistência de regramento geral da União sobre o tema, abrindo espaço para a legislação supletiva dos Estados-membros.
>
> Se a lei federal vai além da disciplina geral, por seu turno, será ela própria inconstitucional.
>
> Por vezes uma **mesma lei** pode apresentar **problemas complexos**, por envolver tema que se divide em assunto que compõe a **competência concorrente e em matéria restrita à competência legislativa de apenas uma das esferas da Federação. O Supremo Tribunal Federal, em casos assim, pode aceitar como válida apenas parte do diploma**. Exemplo disso é o caso de lei do Distrito Federal que impõe aos médicos públicos e particulares a notificação à Secretaria de Saúde dos casos de câncer de pele por eles atendidos. A obrigação foi tida como a pertencer ao campo da competência concorrente, tanto material como legislativa, relativa à defesa da saúde. O Tribunal, todavia, declarou inconstitucional a norma da mesma lei que imputava responsabilidade civil ao médico que faltasse à obrigação imposta. Aqui, o STF entendeu que a lei distrital invadia matéria que o art. 22, I, da CF, entrega à competência privativa da União. *(g.n)*

28. E continuam ao discorrer sobre a **Competência dos Municípios**:

> As competências implícitas decorrem da cláusula do **art. 30, I, da CF**, que atribui aos Municípios "legislar sobre assuntos de interesse local", significando **interesse predominantemente municipal, já que não há fato local que não repercuta, de alguma forma, igualmente, sobre as demais esferas da Federação**. Decerto que a fórmula consideravelmente imprecisa empregada pelo constituinte desafia, com muita frequência, o **tino hermenêutico do aplicador**. Tem-se reiterado, de toda sorte, que se consideram de **interesse local as atividades**, e a respectiva regulação legislativa, pertinentes a transportes coletivos municipais, coleta de lixo, ordenação do solo urbano, fiscalização das condições de higiene de bares e restaurantes, entre outras.
>
> O horário de funcionamento das farmácias, como o do comércio em geral, é matéria que o STF reconhece ser de cunho municipal, conforme a Súmula Vinculante 38.
>
> **É claro que a legislação municipal, mesmo que sob o pretexto de proteger interesse local, deve guardar respeito a princípios**

> **constitucionais acaso aplicáveis**. Assim, o STF já decidiu que a competência para estabelecer o zoneamento da cidade **não pode ser desempenhada de modo a afetar princípios** da livre concorrência. O tema é objeto da **Súmula Vinculante 49**.
>
> **O horário de funcionamento de instituições bancárias, entretanto, transcende o interesse predominante dos Municípios, recaindo sobre a esfera federal**. Por outro lado, é da competência legislativa do Município, por ser matéria de interesse local (proteção do consumidor), a edição de lei que fixa tempo máximo de espera em fila de banco.
>
> **Sobre os temas de interesse local, os Municípios dispõem de competência privativa.** Assim, é hostil à Constituição, por invadir competência municipal, a lei do Estado que venha a dispor sobre distância entre farmácias em cada cidade.
>
> Aos Municípios é dado legislar para suplementar a legislação estadual e federal, desde que isso seja necessário ao interesse local, no desempenho da competência disposta no art. 30, II, da Constituição320. A normação municipal, proveniente do exercício dessa competência, há de respeitar as normas federais e estaduais existentes. Não é dado ao Município dispor em sentido que frustre o objetivo buscado pelas leis editadas no plano federal ou estadual. A superveniência de lei federal ou estadual contrária à municipal suspende a eficácia desta. *(g.n)*

29. Interessante observar que se é de Competência Concorrente entre União e Estados a **legislação sobre desporto** e se assuntos de interesse local são de competência dos municípios, caso a **atividade desportiva** fosse considerada "interesse de predominante *peculiar interesse* dos Municípios, os Estados e a União não poderiam legislar sobre. Ocorre que isso geraria **teratológica contradição com a regra constitucional expressa do art. 24, IX, da CF**, que textualmente atribuiu tal competência de forma concorrente apenas à União e aos Estados, não aos Municípios. Assim, o "*tino hermenêutico do aplicador*" não pode ter conclusão que contrarie regra constitucional expressa acerca do tema.

30. Em outras palavras, isso significa que **não há possibilidade de considerar a legislação sobre desportos como de predominante interesse peculiar local de Municípios**, porque isso geraria um paradoxo, um conflito direto entre o art. 24 da CF, que fala do tema expressamente, e do art. 30 que trata da competência municipal.

31. Nesse sentido não há qualquer dúvida de que existe inconstitucionalidade formal no que diz respeito a lei aqui debatida.

32. Antes de entrar no mérito é necessário discutir brevemente sobre a **inépcia parlamentar envolvida** na elaboração e promulgação dessa lei. É uma lei que visa proibir pessoas trans de praticarem esportes, mas sua redação na prática proíbe todas as pessoas LGBTI+, conforme a desinteligência de seu **§2º do art. 1º**:

> § 2º Para efeito de aplicação desta Lei, define-se como sexo biológico de seu nascimento "Feminino" ou "Masculino", prevalecendo assim, a proibição da participação de atleta cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento: Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Intersexual, Assexual, Transexual, Agênero, Não binário de gênero, Cisgênero, Transgênero, Travesti, entre outros.

33. **A lei se mostra incapaz até de distinguir o que seria identidade de gênero de orientação sexual, muito evidentemente desconsiderando que *homens* gays, bissexuais e não-heterossexuais em geral são *homens cisgênero* da mesma forma que homens heterossexuais e que mulheres lésbicas, bissexuais e não-heterossexuais em geral são *mulheres cisgênero* da mesma forma que mulheres**

heterossexuais. É sinceramente chocante, decepcionante e teratológico do ponto de vista da qualidade legislativa que se espera de um Município e de qualquer ente federativo, pois mínimos estudos acerca do tema concluiriam da forma aqui pontuada. Mas, infelizmente, não surpreendente, por sabermos que não há preocupação *real* com técnica legislativa e com a ciência dessas leis de intuito e efeito discriminatório contra pessoas LGBTI+ em geral e pessoas trans em especial.

34. Esse **texto legislativo inepto** passou pela assessoria parlamentar da autoria do projeto de lei, pela mesma equipe da relatoria, pela análise de todos(as) os(as) parlamentares e mesmo assim insistiram em aprovar não somente uma lei inconstitucional no aspecto formal (e material, cf. infra), mas uma lei com um **texto que demonstra total desconhecimento sobre o tema legislado, o que reforça o que foi dito no capítulo anterior sobre projetos de lei midiáticos e eleitoreiros**.

35. Superada a questão da inconstitucionalidade formal, temos agora que analisar a **inconstitucionalidade material** dessa lei, comecemos, portanto, com o art. 217 da Constituição Federal:

> **Art. 217**. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados: **I -** a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; **II -** a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; **III -** o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; **IV -** a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. **§1º** O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça

> desportiva, regulada em lei. **§2º** A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. **§3º** O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

36. O referido dispositivo constitucional é cristalino ao demonstrar que as atividades físicas devem ser fomentadas pelo Estado e não proibidas. Muitas dessas tentativas de proibições de participação de atletas trans ocorrem em razão de **pânico moral e não de análise científica séria**.

37. Mesmo com a **permissão de participação de atletas trans nas Olimpíadas**, **nenhum(a) atleta abertamente trans ganhou uma medalha sequer após a transição médica**. E isso se comprova pelos diversos ***estudos, inclusive recentes***, que comprovam cabalmente a ausência de quaisquer vantagens de mulheres trans sobre mulheres cis nos esportes após a hormonioterapia pelo período necessário para retirar as vantagens biológicas e hormonais que tinham antes. Adiante são citados **ESTUDOS CIENTÍFICOS** tais que comprovam o aqui alegado e, assim, comprovam a **inexistência de motivação lógico-racional** que justifique a discriminação pretendida com base no critério diferenciador erigido, o que mostra que a lei aqui atacada é, ainda, inconstitucional, por afronta direta aos **direitos fundamentais à igualdade e à não-discriminação** (arts. 3º, IV, e 5º, *caput*, XLI e XLII, da CF – cf. STF, ADO 26, MI4733 e MI 4733-ED). Logo, trata-se de **discriminação arbitrária**, sem justo motivo que a legitime e, assim, inconstitucional.[2]

[2] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., Maio-2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria**

38. Os únicos casos relatados de atletas trans ganhando medalhas foram de atletas que transicionaram após sua vitória, ou de atletas que ainda que abertamente trans, não tinham passado por qualquer transição médica.

39. Todos os dias inúmeras pessoas trans participam de esportes, mas raramente vencem, quando eventualmente uma vitória acontece há alarde na mídia.

40. **Isso significa que o problema não é que as pessoas trans participem de competições esportivas, mas que vençam. Pessoas trans podem competir 100.000 (cem mil) vezes e perderem 99.999, se vencerem uma única vez, serão alvo de falácias de que possuem algum tipo de vantagem no esporte.**

41. **Argumento comum nas alas reacionárias** é de que "homens fraudariam" as categorias femininas para que pudessem dominar o esporte, **o que também não é verdade e parte de inepta lógica de *DANO HIPOTÉTICO***, ou seja, dano imaginário, por inverossímil, baseado em teorias da conspiração e de espantalhos e não dos fatos notórios e das regras experiência ordinária que embasam julgamentos judiciais (arts. 374, I, e 375 do CPC).

da Igualdade Tributária. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39, 40, 41 e 42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

42. **Cada categoria desportiva possui regras próprias para atletas trans, regras rígidas que devem ser seguidas**. No imaginário popular das pessoas que caíram no **conto do pânico moral** de que "seria possível" que alguém que até ontem se dizia um homem cis pudesse participar de competições de alto nível como mulher trans hoje, mas isso simplesmente **NÃO EXISTE** no mundo real. É pura teoria da conspiração da lógica de ***DANO HIPOTÉTICO***, reitere-se. Com efeito, **as confederações dos esportes definem as regras, tempo de terapia hormonal**, exames necessários etc., para que atletas trans possam participar das competições. Isso é **FATO NOTÓRIO** que como tal não supõe comprovação (art. 374, I, do CPC), uma rápida pesquisa online o comprova cabalmente.

43. **Mas essa ação não parte apenas da lógica dos fatos notórios que não supõe comprovação, pois se baseia em ESTUDOS CIENTÍFICOS que passam a ser explicados.**

44. Artigo considerado a **maior revisão sistemática já publicada sobre o assunto** chegou à **conclusão** de que **mulheres trans não possuem vantagem em relação às mulheres cis nos esportes**. O **pesquisador-chefe, Bruno Gualano**, afirmou em **entrevista**[3] que "*O desempenho esportivo envolve condição física, técnica, tática, psicologia, experiência e contexto da modalidade. Não existe um único marcador que capture tudo. Então, a gente usa marcadores gerais de desempenho. Capacidade física é um marcador de desempenho. Força*

[3] https://jornal.usp.br/diversidade/artigo-refuta-tese-da-suposta-vantagem-universal-das-mulheres-trans-nos-esportes/

de membros inferiores, força de membros superiores, o consumo máximo de oxigênio, são indicativos. Não necessariamente quem tem esses atributos vai ganhar. Ainda mais quando a gente pensa em um esporte como, por exemplo, futebol, basquete ou vôlei, que envolve um talento inato do sujeito também, habilidades específicas, desempenho coletivo e contingências de uma partida. Isso é muito difícil de mensurar em estudos científicos" (g.n).

45. O artigo foi publicado na **British Journal of Sports Medicine**, uma das publicações mais sérias do mundo sobre o tema, sob o nome ***"Body composition and physical fitness in transgender versus cisgender individuals: a systematic review with meta-analysis"*** e conclui que:

> This systematic review and meta-analysis shows transgender women exhibited higher absolute lean mass compared with cisgender women. However, **no significant differences in physical fitness metrics (ie, upper-body strength, lower-body strength and VO_2 max) were observed after 1–3 years of therapy**. Given that lean mass and performance data were not necessarily derived from the same cohorts or study designs, direct correlations between muscle mass and functional strength cannot be established. *(g.n)*
>
> **Tradução livre:**
>
> Esta revisão sistemática e meta-análise mostra que mulheres transgênero apresentaram maior massa magra absoluta em comparação com mulheres cisgênero. No entanto, **não foram observadas diferenças significativas em métricas de aptidão física (isto é, força de membros superiores, força de membros inferiores e VO_2 máx.) após 1 a 3 anos de terapia**. Considerando que os dados de massa magra e de desempenho não foram necessariamente obtidos das mesmas coortes ou de desenhos de estudo equivalentes, não é possível estabelecer correlações diretas entre massa muscular e força funcional.

46. Esses **dados científicos** demonstram que eventuais **regras sobre a participação de pessoas trans nos esportes devem ser razoáveis, a partir de medicina baseada em evidências e *não de ineptos achismos paralmentares***. E devem, ainda, ser apresentadas **individualmente**, **por cada categoria esportiva, e *não da forma vaga, genérica e, portanto, inepta* como a feita pela lei municipal aqui atacada.**, Logo, uma lei que causa uma **proibição total** de participação de pessoas trans em especial e de pessoas LGBTI+ em geral nos esportes **viola diretamente a determinação de fomento do esporte trazida pelo art. 217 da Constituição Federal**. E, por isso, é **materialmente inconstitucional**, donde se requer seja julgada procedente a presente ação para extirpar a lei municipal aqui atacada do mundo jurídico também por este fundamento.

47. Além do art. 217 existem inúmeros preceitos constitucionais violados por essa lei que vai de encontro aos próprios **objetivos da República Federativa do Brasil**, vejamos:

> Art. 3º Constituem ***objetivos fundamentais da República*** Federativa do Brasil: I - **construir uma sociedade livre, justa e solidária**; [...] IV - **promover o bem de todos, sem preconceitos** de origem, raça, sexo, cor, idade **e quaisquer outras formas de discriminação**. *(g.n)*

48. A lei discrimina pessoas LGBTI+ no geral, mas ataca com mais veemência as pessoas trans, o que é uma violação expressa a dispositivo constitucional.

49. Afinal de contas, se é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a **promoção do bem de todos** e se **a prática de esportes é fomentada pela Constituição**, **o esporte é uma forma de promoção do bem de todos**, o que ajuda a saúde física e especialmente a saúde mental de um público que já sofre tantas agruras em nossa sociedade.

50. **O esporte deveria ser incentivado e não cerceado, o esporte tem o potencial de salvar vidas e mudar histórias.**

51. Frequentemente essas leis se baseiam na hipótese de um prejuízo presumido, sendo que no caso em tela estaríamos falando de um prejuízo presumido às modalidades femininas do esporte.

52. Mas como já dissemos acima, **quantas mulheres trans venceram qualquer medalha olímpica? Quantas mulheres trans já tiveram vitórias significativas em esportes de alto rendimento? Nenhuma**, ou seja, não há de se falar em prejuízo ao esporte ou às esportistas. Esses **fatos notórios fruto das regras da experiência ordinária** devem ser considerados no julgamento desta ação, para que seja julgada integralmente procedente, como desde já se requer.

53. Essa tese de prejuízo presumido frequentemente propagada pelos **"políticos(as) tiktokers"** é uma forma de **fomentar pânico moral contra a população trans e contra a população LGBTI+ em geral**, o que resulta diretamente na violência e marginalização.

54. **Não querem que pessoas trans em especial e LGBTI+ em geral estejam presentes em espaços visíveis da sociedade**, querem que pessoa trans sejam exterminadas do convívio social e os mais radicais querem simplesmente o extermínio.

55. Esse preconceito transfóbico arraigado contra pessoas trans e homotransfóbico contra pessoas LGBTI+ em geral na sociedade deve ser combatido, não é por acaso que este Supremo Tribunal determinou esse enfrentamento por força da **ADO 26 e MI 4.733**, em 2019, no qual reiterou o entendimento do Caso Ellwanger, HC 82.424/2003-RS ao reconhecer o **racismo a partir de uma conceituação político-social**, ou seja, há racismo social quando um grupo vulnerabilizado é desumanizado e discriminado de forma estrutural, sistemática e histórica na sociedade.

56. **É evidente a intenção de discriminar da lei atacada** quando estabelece uma segregação às pessoas trans em especial e LGBTI+ em geral nos esportes, mas que por uma inépcia legislativa amplia essa segregação à toda a população LGBTI+ no município.

57. **São legisladores(as) legislando sobre o que não entendem, legislando sobre vidas que não respeitam e histórias que não os importam, a partir de achismos e não dos estudos científicos sérios acerca do tema**. Só isso já justifica o reconhecimento da arbitrariedade e, consequentemente, da inconstitucionalidade da lei municipal aqui atacada, como desde já se requer.

58. **Esse fenômeno tem sido identificado pela advogada cossignatária *Blitzkrieg Legislativa*** e tem crescido no Brasil desde 2015. A *Blitzkrieg Legislativa* consiste nas seguintes **etapas**: primeiro algum fato viraliza nas redes sociais ou na internet, em seguida grupos reacionários criam pânico moral em relação a esse fato, posteriormente são criados modelos de projetos de lei sobre esse fato e distribuídos por todo o Brasil, assim temos as inúmeras leis aprovadas sobre um tema que os próprios legisladores pouco ou nada sabem.

59. Essa **"guerra relâmpago" contra movimentos sociais de diversas minorias** faz com que entidades como as que aqui peticionam fiquem abarrotadas de trabalho contra essas legislações nefandas, já que integrantes do nosso modesto corpo jurídico trabalham em sua grande maioria de maneira voluntária. E isso **ao contrário dos movimentos reacionários anti-direitos**, normalmente financiados por pessoas de alto poder aquisitivo, na sua pretensão totalitária de impor sua ***ideologia totalitária*** a toda à sociedade. Como o advogado cossignatário tem defendido, há uma **enorme diferença** entre o que os **movimentos sociais de minorias historicamente estigmatizadas** pleiteiam relativamente ao que os **movimentos sociais reacionários anti-direitos** querem. Com efeito, enquanto os **primeiros** pleiteiam igual respeito e consideração do Direito e da sociedade, no sentido de que os direitos e as proteções jurídico-sociais existentes em favor das maiorias sociais sejam garantidos também às *minorias sociais* (conceito sociológico de minoria: grupo em situação de não-dominância, não necessariamente relacionado a maioria numérica), os **segundos** usam a perigosa e nefasta gramática dos direitos humanos e fundamentais *contra os direitos humanos e fundamentais*,

pois querem que o Judiciário invalide ações afirmativas que visam superar discriminações negativas arbitrárias e historicamente consagradas ou então pura e simplesmente se opõem a que o mencionado igual respeito e consideração pleiteado por minorias sociais seja garantido. Os **segundos** pedem que seja a si reconhecido um **pseudo e inepto "direito de discriminar por crença religiosa ou moral"** (sic, parafraseado), enquanto os **primeiros** pleiteiam pelo ***direito à não-discriminação*** e a ***ações afirmativas*** na lógica da discriminação *positiva,* que nenhuma relação tem com a inconstitucional "discriminação negativa", ao contrário do que ineptamente opositores das ações afirmativas querem fazer crer. Afinal, elas visam **superar discriminações negativas arbitrárias**, pela lógica basilar e notória desde Aristóteles, passando por Rui Barbosa, Pontes de Miranda e Pontes de Miranda (etc) no Brasil, pela lógica de *tratar desigualmente pessoas em situações desiguais, na medida de sua desigualdade,* obviamente para *garantia da justiça social* e não para aumentar desigualdades sociais. Essas **diferenças fundamentais** não podem ser desconsideradas nas análises de pretensões judiciais dos dois muito distintos movimentos sociais em questão.

60. Esse fenômeno tem crescido desde 2015 e tem alterado a própria estrutura do processo legislativo, **o que pode pode ser verificado pelo *Google Trends*.** Com efeito, em 2015 pela primeira vez a expressão "ideologia de gênero" viralizou no Brasil, o que fez com que a palavra gênero fosse substituída por sinônimos em leis posteriores, nos tornamos uma sociedade em que os legisladores têm medo de palavras.

61. Talvez o mais irônico dessa situação é que muitas vezes aqueles(as) que discriminam a população trans em especial e LGBTI+ em geral sequer conhecem pessoas dos grupos que discriminam. Afinal, uma **pesquisa muito interessante** sobre o tema foi realizada em **2023** pela entidade americana *Just Like Us* que revela que **72% dos que se dizem contra pessoas trans não conhecem nenhuma pessoa trans pessoalmente**.

62. Aqui voltamos à ideia do suposto **"perigo hipotético"**, ou seja, à lógica do **DANO HIPOTÉTICO** que pauta a lei atacada nesta ação e posturas equivalentes: **não se tem medo do que é conhecido, mas há medo do que é propagado por setores reacionários da sociedade como supostamente "em vias de eventualmente poder acontecer"**. Logo, **há medo do estereótipo criado propositalmente para que haja medo**, há medo do estereótipo criado como inimigo para que se ganhem votos, seguidores, capital etc. Mas **estereótipos** configuram-se como ***generalizações arbitrárias e desumanizantes***, que não se configuram como motivação válida ante os princípios constitucionais da igualdade e da não-discriminação para justificar a chamada "discriminação constitucionalmente válida", enquanto aquela diferenciação jurídica baseada em *justo motivo*, ou seja, uma motivação lógico-racional que a justifique à luz do critério diferenciador erigido, na célebre doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello ("Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade"), notoriamente acolhida pela jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes. E vale citar que é **pacífica da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos** no sentido de que discriminação baseada em estereótipos é inválida à

luz dos direitos à igualdade e à não-discriminação (*Leading case:* caso **Atalla Riffo e filhas v. Chile**, 2012, par. 108-111).

63. Como se pode perceber em outras ações e manifestações já dirigidas a esta e, Corte Suprema, não podemos deixar de citar a ideia de um **Direito Antidiscriminatório** tal como desenvolvida pelo grandioso **Adilson José Moreira**, em seu *Tratado de Direito Antidiscriminatório*:

> **Estigmas** são responsáveis pela transformação de certos grupos em castas sociais, um processo que impede o reconhecimento deles como pessoas que devem ter a mesma consideração e respeito. **Práticas discriminatórias decorrem de divisões de status cultural entre membros de grupos sociais, distinções que legitimam práticas discriminatórias em todas as outras áreas**. Por esse motivo, um dos **objetivos centrais** desse ramo do Direito deve ser a **criação de uma realidade na qual as pessoas possam viver livres de estigmas**. *(g.n)*

64. Esse pequeno parágrafo na majestosa obra citada acima resume perfeitamente o que esperamos da construção do Direito no Brasil, um Direito livre de estigmas, livre de castas sociais. E essa compreensão mais do que justifica ser julgada totalmente procedente a presente ação, em termos de inconstitucionalidade material da lei atacada, por manifesta afronta direta aos direitos fundamentais à igualdade e à não-discriminação, consoante desenvolvimento e dados supra citados, o que desde já se requer.

INCONVENCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA

65. Avançando na matéria temos que falar ainda sobre o

controle de convencionalidade que está previsto no art. 102, §2º da Constituição Federal. O questionamento da não convencionalidade da lei impugnada se faz importante nesta petição para eventual discussão junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

66. Preliminarmente, pontue-se a competência do STF para o controle de convencionalidade, à luz do disposto no **art. 5º, §2º, c.c art. 102, III, "b", da CF/88**. Afinal, considerando que os direitos e as garantias fundamentais constantes do texto constitucional não excluem outros(as) decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos (art. 5º, §2º, consagrador de nosso ***bloco de constitucionalidade*** que abarca referidos tratados) e considerando que cabe recurso extraordinário ao STF quando haja decisão estatal que negue vigência a norma oriunda de tratado internacional (entendendo-se dessa forma a atécnica menção a declaração de inconstitucionalidade de tratado, já que o que teria inconstitucionalidade declarada seria o Decreto Federal que o internaliza), tem-se a **competência de nossa Suprema Corte para realizar o controle de convencionalidade no Brasil**. Isso, obviamente, sem prejuízo de denúncias do Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos se mesmo decisão do Supremo Tribunal Federal não gerar pleno respeito a direitos humanos convencionalmente obrigatórios no Brasil, pelo critério do **princípio *in dubio pro dignitate***, segundo o qual, no conflito entre normas de Direito Interno e Internacional de Direitos Humanos, deve ser aplicada a mais protetiva à pessoa humana.[4]

67. A lei impugnada viola de início a determinação de **não**

[4] NEME, Eliana Franco. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. **A Hierarquia Normativa (Constitucional) dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos**. O Caso Brasileiro e uma Proposta de Teoria Geral. In: Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1.2015:Barcelona, ES). I Encontro de Internacionalização do CONPEDI. Org. José Querino Tavares Neto, Valesca Raizer Borges Moschen. – Barcelona : Ediciones Laborum, 2015, p. 339-358. Disponível em: <https://observalei.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/05/CONPEDI-BARCELONA.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

admissão de restrições, ***tal como positivado*** **pelo Protocolo *Adicional* à *Convenção Americana* de Direitos Humanos** em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais ("Protocolo de São Salvador"), internalizado no Brasil pelo **Decreto Federal n.º 3.321/1999**, *in verbis*:

> **Artigo 3 Obrigação de não discriminação**
> Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
>
> **Artigo 4 Não-admissão de restrições**
> Não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes num Estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções internacionais, sob pretexto de que este Protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor grau.
>
> **Artigo 5 Alcance das restrições e limitações**
> Os Estados Partes só poderão estabelecer restrições e limitações ao gozo e exercício dos direitos estabelecidos neste Protocolo mediante leis promulgadas com o objetivo de preservar o bem-estar geral dentro de uma sociedade democrática, na medida em que não contrariem o propósito e razão dos mesmos.

68. Trata-se de lei que viola o dever de não admissão de restrições viola, ainda, o **princípio da proibição do retrocesso social**, já que pessoas trans têm competido sem nenhum prejuízo há anos, o que não se justifica um retrocesso social dessa magnitude de maneira irrazoável. Ainda que referido princípio não proíba qualquer adaptação da legislação para diminuir sem âmbito de aplicação, como é notório na jurisprudência deste e. STF, ainda assim trata-se de **retrocesso social *arbitrário*, baseado em *achismo* legislativo que *não é apto nem necessário* para promover nenhum *legítimo fim estatal* nem muito menos nenhum *imperioso fim estatal***. Afinal, citando-se novamente o precedente da **Corte Interamericana** de Direitos Humanos no caso

Atala Riffo e filhas v. Chile (2012), **não basta meramente alegar** que a medida estatal em questão visa, supostamente, proteger um *legítimo ou mesmo imperioso fim estatal*, porque é preciso que haja **aptidão** da medida impugnada poder, em tese, promover o que diz que a embasa. E no caso de **discriminação a minorias sociais historicamente estigmatizadas**, o escrutínio estrito do Direito Internacional dos Direitos Humanos exige que o *imperioso fim estatal* em questão seja ***estreitamente e estritamente*** promovido pela medida estatal em questão. Mas ***nada disso é feito pela lei impugnada***, pois diz que quer promover o evidente legítimo fim estatal de *equidade nos esportes* **a partir de uma discriminação baseada em *achismos parlamentares ineptos*, que contrariam os *estudos científicos* na lógica da Medicina Baseada em Evidências**, donde não sobrevive ao escrutínio, sequer mínimo, da dogmática do controle de prognoses do Legislativo democrático, pelas razões acima desenvolvidas acerca de estudos científicos e da violação dos direitos fundamentais (e humanos) à igualdade e à não-discriminação.

69. É imperioso lembrar que **as inconvencionalidades aqui apontadas geram também respectivas inconstitucionalidades**, uma vez que os *direitos humanos* previstos em tratados e convenções internacionais também configuram *direitos fundamentais* constitucionalmente positivados de forma autônoma. Espera-se que um dia esta Suprema Corte evolua para entender que, à luz do **art. 5º, §2º, da CF**, se os direitos enunciados na Constituição não excluem *outros direitos* presentes em tratados e convenções internacionais, isso significa que estes últimos são *direitos igualmente constitucionais, tanto quanto os direitos enunciados na Constituição*, como clássicas doutrinas de Flávia Piovesan, Cançado Trindade, Ingo Sarlet e outros(as) defendem

notoriamente.[5] Seja como for, **independente** do art. 5º, §2º, da CF, as inconvencionalidades aqui pontuadas configuram-se como inconstitucionalidades, em razão do princípio da vedação do retrocesso social também ter base no Direito Constitucional Brasileiro, notoriamente implícito ao princípio do Estado *Social* e Democrático de Direito constitucionalmente consagrado, bem como o dever de não promover exclusões arbitrárias e inaptas a promover imperiosos fins estatais é consequência lógica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, imanentes à cláusula constitucional do devido processo legal *substantivo* (art. 5º, LIV, da CF), como igualmente notório na doutrina e na jurisprudência desta Suprema Corte.

70. Em seguida temos violação ao **art. 29** da Convenção Americana de Direitos Humanos fala expressamente no sentido da proibição da limitação de direitos, assim vejamos:

> **ARTIGO 29**
> Normas de Interpretação
>
> **Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:** a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b) **limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;** [...] (g.n)

71. Trata-se da positivação do célebre princípio ***in dubio pro dignitate,*** pelo qual não há uma hierarquia "formal" entre Constituição

[5] Vide breve citação de renomadas doutrinas tais em NEME, Eliana Franco. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. **A Hierarquia Normativa (Constitucional) dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos**. O Caso Brasileiro e uma Proposta de Teoria Geral. In: Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1.2015:Barcelona, ES). I Encontro de Internacionalização do CONPEDI. Org. José Querino Tavares Neto, Valesca Raizer Borges Moschen. – Barcelona : Ediciones Laborum, 2015, p. 339-358. Disponível em: <https://observalei.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/05/CONPEDI-BARCELONA.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

e leis internas, de um lado, e tratados e convenções internacionais, de outro, na temática dos direitos humanos, fundamentais e legais, Por ele, deve ser aplicada a **norma mais protetiva da pessoa humana**, seja ela internacional ou nacional, seja ela nacional de qualquer estatura normativa. Nesse sentido, **a limitação de exercício de direito à prática esportiva** da lei impugnada é também inconvencional e mais uma vez inconstitucional, não deve prosperar, pois **nega direitos de práticas esportivas a pessoas trans em especial e a pessoas LGBTI+ em geral de forma arbitrária, sem ser apta a promover o legítimo fim estatal da "equidade esportiva"**, ao contrário do que alega arbitrariamente à luz do *achismo legislativo inepto que contraria a lógica da Medicina Baseada em Evidências*, como os estudos científicos acima pontuados demonstram cabalmente, na lógica de inconstitucionalidade e inconvencionalidade por afronta direta aos direitos fundamentais e humanos à igualdade e à não-discriminação.

72. É imperioso, ainda, tratar dos **Princípios de Yogyakarta**, que já foram referenciados inúmeras vezes em julgamentos do Supremo, o que gera sua caracterização como ***costume internacional internalizado pelo país*** e, por isso, vinculante,[6] donde merecem atenção. Os princípios foram expandidos em 2017 ficando conhecidos como **Yogyakarta +10**,[7] nessa expansão a questão dos esportes aparece de maneira específica na atualização das obrigações dos Estados em relação ao **Princípio n. 2, "Igualdade e Não Discriminação":**

> **Os Estados deverão**:
> [...]
> G. Tomar todas as medidas apropriadas para garantir que adaptações razoáveis sejam providenciadas, quando necessário, a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação com base na orientação sexual,

[6] ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; CASELLA, Paulo Borba. **Manual de Direito Internacional Público**. 26. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023. p. 127-150; p. 454; p. 473-480
[7] Cf. <https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf>.

> identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais, inclusive na educação, no emprego e no acesso a serviços;
>
> H. Garantir que o status de HIV não seja utilizado como pretexto para isolar, marginalizar ou excluir pessoas de diversas orientações sexuais, identidades de gênero, expressões de gênero ou características sexuais, nem para impedi-las de acessar bens, produtos e serviços;
>
> **I. Garantir que <u>todas as pessoas possam participar do esporte de acordo com o gênero com o qual se identificam</u>, sujeitas apenas a requisitos razoáveis, proporcionais e não arbitrários;**
>
> **J. Garantir que <u>todas as pessoas possam participar do esporte sem discriminação com base na orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais</u>;**
>
> **K. Adotar <u>medidas legislativas, políticas e outras</u>, em conformidade com as normas e padrões internacionais de direitos humanos, para <u>eliminar o bullying e comportamentos discriminatórios em todos os níveis do esporte</u>, com base na orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero e características sexuais;**
> [...]

73. Ainda temos que trazer à discussão a **Opinião Consultiva 24/17** da Corte Interamericana de Direitos Humanos à pedido da República da Costa Rica, que estabeleceu que o Pacto de San José da Costa Rica também se aplica a pessoas LGBTI+, gerando **presunção de inconvencionalidade e consequente inconstitucionalidade**, merecendo destaque aqui seu **par. 63**:

> 63. **A este respeito, o Tribunal estabeleceu que o artigo 1.1 da Convenção é uma norma de caráter geral** cujo conteúdo se estende a todas às disposições do tratado, **e estabelece a obrigação dos Estados Partes de respeitar e garantir o pleno e livre exercício dos direitos e liberdades nele reconhecidos <u>"sem qualquer discriminação"</u>**. Ou seja, independentemente da origem ou da forma que assuma, qualquer tratamento que possa ser considerado discriminatório em relação ao exercício de qualquer um dos direitos garantidos na Convenção é, per se, incompatível com a mesma. A violação pelo Estado da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos humanos, por meio de qualquer

tratamento diferente que possa resultar discriminatório, ou seja, que não persiga fins legítimos, seja desnecessário e/ou desproporcional, gera responsabilidade internacional. É por isso que existe uma ligação indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e o princípio da igualdade e da não discriminação.

[...]

B. Sobre a orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, como categorias protegidas pelo artigo 1.1 da Convenção. 68. De acordo com o que precede, a Corte determinou, considerando as obrigações gerais de respeito e garantia estabelecidas no artigo 1.1 da Convenção Americana, os critérios de interpretação fixados no artigo 29 da referida Convenção, conforme estipulado na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, as Resoluções da Assembleia Geral da OEA, as normas estabelecidas pelo Tribunal Europeu e os organismos das Nações Unidas, que **a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas são categorias protegidas pela Convenção. Por esta razão, está proscrita pela Convenção qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na orientação sexual ou na identidade de gênero das pessoas**. O anterior seria contrário às disposições do **artigo 1.1 da Convenção Americana**. 69. De acordo com isso, como já mencionado (supra parágrafo 58), a Corte lembra que os **tratados de direitos humanos são instrumentos vivos**, cuja interpretação deve acompanhar a evolução dos tempos e das condições de vida atuais. Tal **interpretação evolutiva** é consequente com as regras gerais de interpretação reconhecidas no artigo 29 da Convenção Americana, bem como as estabelecidas pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 70. Nesse sentido, **ao interpretar a expressão 'qualquer outra condição social' do artigo 1.1. da Convenção, deve sempre ser escolhida a alternativa mais favorável para a tutela dos direitos protegidos pelo referido tratado, de acordo com o princípio *pro homine***. Do mesmo modo, este Tribunal reitera que os **critérios específicos em virtude dos quais é proibido discriminar**, de acordo com o artigo 1.1 da Convenção Americana, **não constituem uma lista taxativa ou limitativa, mas meramente enunciativa**. Assim, a redação desse artigo deixa os critérios abertos com a inclusão do termo "outra condição social", para incorporar, assim, outras categorias que não foram explicitamente indicadas. **A expressão '*qualquer outra condição social*' do artigo 1.1. da Convenção deve ser interpretada pela Corte,**

> **consequentemente, na perspectiva da opção mais favorável para a pessoa e da evolução dos direitos fundamentais no direito internacional contemporâneo.**
> [...]
> 81. Do mesmo modo, a Corte considera que os critérios de análise para determinar se houve violação do princípio da igualdade e da não discriminação em um caso concreto podem ter uma intensidade diferente, de acordo com as razões pelas quais há uma diferença de tratamento. Nesse sentido, **a Corte considera que, quando se trata de uma medida que estabelece um tratamento diferenciado, em que uma dessas categorias está envolvida, a Corte deve aplicar um escrutínio estrito que incorpore elementos particularmente exigentes na análise, isto é, esse tratamento diferente deve ser uma medida necessária para alcançar um objetivo convencionalmente imperioso**. Assim, neste tipo de exame, para analisar a adequação. *(g.n)*

74. Nesse raciocínio, uma vez que **raça e racismo** são reconhecidos a partir de uma conceituação **antropológica e político-social** por essa Corte Constitucional (ADO 26, MI 4.733 e HC 82.424/2003-RS), há violação da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância:

> **Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial** (internalizada pelo Decreto Federal n.º 65.801/1969):
>
> **ARTIGO II.** 1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a **adotar por todos os meios apropriados e sem demora, uma política de eliminação de todas as formas de discriminação racial, e de promoção da harmonia entre todas as raças**, e, para este fim: **a)** Os Estados Partes comprometem-se a não apoiar qualquer ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições, e a proceder de modo que todas as autoridades e instituições públicas, nacionais e locais se conformem com esta obrigação; **b)** Os Estados Partes comprometem-se a não incitar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por qualquer pessoa ou organização; **c)** Os Estados Partes devem tomar medidas eficazes a fim de rever as políticas governamentais nacionais e locais e para modificar, revogar ou anular as leis e qualquer disposição regulamentar que tenha como efeito criar a discriminação racial ou

perpetuá-la onde já existir; **d)** Os Estados Partes devem, por todos os meios apropriados - inclusive, se as circunstâncias o exigirem, com medidas legislativas -, proibir a discriminação racial praticada por quaisquer pessoas, grupos ou organizações, pondo-lhe um fim; **e)** Os Estados Partes comprometem-se a favorecer, quando for conveniente, as organizações e movimentos multirraciais, e outros meios próprios, visando suprimir as barreiras entre as raças e a desencorajar o que tende a reforçar a divisão racial.

2. Os Estados Partes adotarão, se as circunstâncias assim o exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros, medidas especiais e concretas para **assegurar adequadamente o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a esses grupos com o propósito de garantir-lhes, em igualdade de condições, o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais**. Essas medidas não poderão, em hipótese alguma, ter o escopo de conservar direitos desiguais ou diferenciados para os diversos grupos raciais depois de alcançados os objetivos perseguidos.

ARTIGO V. De acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2 desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos: [...] **(v) direito à educação** e à formação profissional;

ARTIGO VII. Os Estados Partes **comprometem-se a tomar medidas imediatas e eficazes, sobretudo no campo do ensino, educação, cultura e informação, para lutar contra preconceitos que conduzam à discriminação racial e para favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos**, bem como para promover os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e da presente Convenção. *(grifos nossos)*

Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (internalizada pelo Decreto Federal n.º 10.932/2022)

Artigo 1. Para os efeitos desta Convenção:

1. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou

exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica; **2. Discriminação racial indireta** é aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no Artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos. **3. Discriminação múltipla ou agravada** é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais critérios dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada.

[...]

6. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada ou como violência contra esses grupos.

[...]

Artigo 6. Os Estados Partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja **proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas**, em conformidade com o alcance desta Convenção; entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro tipo de política promocional, e a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet.

Artigo 7. Os Estados Partes **comprometem-se a adotar legislação que defina e proíba expressamente o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância**, aplicável a todas as autoridades públicas, e a todos os indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde, proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar

> toda legislação que constitua ou produza racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância.

75. Por fim nesse tópico temos que citar **precedentes** que falam sobre a presunção de dano que leis como essa buscam proibir.

76. A Corte Interamericana de Direitos Humanos em diversas ocasiões decidiu, como ***Atalla Riffo e filhas v. Chile*, de 2012**, estabeleceu **orientação sexual e identidade de gênero** como **classificações suspeitas**, o que significa que leis e políticas estatais que discriminem por tais razões serão presumidas como *inconvencionais*, salvo se o Estado apresentar forte fundamentação a partir de critérios objetivos e razoáveis que legitimem tal discriminação, para concretizar algum imperioso fim estatal (o que foi reafirmado em 2016, nos casos ***Flor Fleire v. Equador***, contra discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas, **e *Duque v. Colombia***, contra discriminação por orientação sexual no Direito Previdenciário).

77. Por tudo narrado aqui fica mais que claro que não há critérios objetivos e razoáveis na proibição imposta, já que e uma proibição ampla, realizada por um ente que não possui competência para tanto. E, por isso, requer-se a declaração da **inconvencionalidade** da lei impugnada, assim como de sua **inconstitucionalidade**, pelas razões expostas neste tópico e nos anteriores.

PRECEDENTES E POLÍTICAS SOBRE O ASSUNTO PELO MUNDO

78. O tema da participação de pessoas trans nos esportes tem sido judicializado em diversas partes do mundo, alguns precedentes interessantes de serem citados sobre a questão serão trazidos nesse tópico.

79. O primeiro deles é ***Soule v. Connecticut Association of Schools***, cuja sentença concluiu em 16/12/2022 (doc. anexo) que **a discriminação contra alunos trans viola o Título IX, lei federal sobre direitos civis dos EUA**.

80. Outro caso relevante é ***West Virginia v. B.P.J.*** que tratou especificamente de uma lei de West Virginia que **proibia garotas trans de participarem de esportes escolares**. Em 16 de abril de 2024 o **Judiciário de West Virginia** reconheceu a **violação ao Título IX**, ou seja, sua lei de direitos civis, por razões que se consideram equivalentes às desta ação(doc. anexo).

81. No Canadá, o ***Canadian Human Rights Act*** estabelece regras contra discriminação baseada em gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Pois bem, com base nesse diploma, **em 2016 o Centro de Ética nos Esportes publicou um documento denominado *"Creating Inclusive Environments for Trans Participants in Canadian Sport"*, ou seja, *"Criando Ambientes inclusivos para Participantes Trans nos Esportes Canadenses"*** que estabelece uma série de **princípios antidiscriminatórios** sobre o assunto, que também

justificam a declaração de inconstitucionalidade e da inconvencionalidade da lei impugnada, por razões análogas às desenvolvidas até aqui.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

82. A concessão da tutela de urgência depende do preenchimento de dois requisitos básicos, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

83. O primeiro deles representa a **probabilidade do direito,** os indícios de que as alegações são verdadeiras, o que pode ser verificado pelos seguintes pontos:

> a) A lei foi promulgada pela Câmara Municipal de Londrina, PR sobre desporto, tema de competência da União e dos Estados, nos termos do art. 24, IX, da CF;
> b) A lei visa proibir a participação de pessoas trans em especial e LGBTI+ em geral de participarem de atividades esportivas no município sem se basear em estudos científicos da lógica da Medicina Baseada em Evidências;
> c) A lei se baseia em pânico moral;
> d) A lei viola o mandado de fomento ao esporte;
> e) A lei viola o direito à dignidade da pessoa humana, pela desumanização que perpetra contra pessoas trans em especial e LGBTI+ em geral por puros achismos legislativos ineptos à luz da lógica da Medicina Baseada em Evidências, negando o *valor intrínseco* delas ao considera-las "perigosas" ou "perniciosas" de alguma forma na prática de esportes, sem que haja qualquer fundamento para tanto nos debates legislativos que a geraram, mas mero pânico moral discriminatório e inepto achismo parlamentar;

f) A lei viola o princípio da igualdade e não discriminação, pela arbitrariedade da discriminação, que não promove a "equidade do esporte" nem nenhum outro legítimo fim estatal, pela lógica sintetizada no parágrafo anterior;
g) A lei viola tratados internacionais, por promover retrocesso social arbitrário no direito de prática de esportes, apenas a partir de estereótipos discriminatórios violadores dos direitos humanos e fundamentais à igualdade e à não-discriminação.

84. Todos os pontos elencados estão descritos exaustivamente no corpo dessa petição.

85. Já o segundo requisito representa o **perigo da demora** na concessão de uma decisão pode causar para a parte, no caso em tela para a sociedade ou, ao menos, a parcela discriminada por referida lei. **Pessoas LGBTI+ em geral e trans em especial estão proibidas de pratica esportes em Londrina! Qualquer aluno(a/e) LGBTI+ que pratique esportes pode vir a sofrer discriminações e humilhações a qualquer momento, com a possibilidade de pesada multa de cem mil reais a quem permitir tal participação! Entidades que tenham a mínima decência antidiscriminatória de permitir a participação de pessoas LGBTI+ em esportes também podem ser punidas com essa multa e perda de alvarás (permissões e benefícios de diversas naturezas etc) por isso!** Ou seja, a cada momento que essa lei permanece em vigor pessoas LGBTI+ são impedidas de participarem da competição e podem ser punidas por isso. É evidente que a *intenção do Legislativo de Londrina* foi proibir pessoas trans especificamente, o que por si só já gera inconstitucionalidade pela transfobia de inepto achismo parlamentar acima amplamente demonstrada, mas a lei proíbe todas as pessoas LGBTI+ por força de seu §2º do art. 1º, o que a torna ainda mais

arbitrária/irracional, já que mulheres cis não-heterossexuais (LB+) são *mulheres da mesma forma que mulheres cishétero* e homens cis não-heterossexuais (GB+) são *homens da mesma forma que homens cishétero!*

86. A proibição de prática de esportes a esses grupos sociais já notoriamente estigmatizados transcende o absurdo, é teratológica e notoriamente tem aptidão de gerar danos não somente contra a dignidade dessas pessoas, mas contra sua saúde física e mental *(estresse de minoria: o temor constante de discriminação*, que obviamente e notoriamente causa sofrimento mental e físico, para assim sintetizar).

87. Portanto, enquanto a lei aqui atacada estiver em vigor, teremos pessoas LGBTI+ sendo excluídas e marginalizadas no município. Isso ocorrer é constitucionalmente intolerável, pois o Estado existe para estabelecer uma relação de equilíbrio e segurança entre as pessoas que o compõe enquanto suas cidadãs, não para gerar qualquer tipo de opressão, especialmente não quando falamos de grupos que já se encontram em situação de vulnerabilidade.

88. Dessa forma, requer-se seja concedida **medida cautelar ou tutela de urgência *inaudita altera pars***, para suspender a eficácia (vigência e vigor) da Lei Municipal 13.770/2024 de Londrina, Paraná, até o julgamento definitivo da presente ação.

DOS PEDIDOS

Ex positis, requer:

a) O reconhecimento da **legitimidade ativa** das Impetrantes, enquanto *entidades de classe*, entendidas enquanto *entidades de defesa de direitos fundamentais*, inclusive por força do princípio constitucional da segurança jurídica e seu subprincípio da proteção da confiança legítima na jurisprudência, consoante firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgado das ADI 7564, ADI 7644, ADPF 1150, ADPF 1151, ADPF 1152, ADPF 1153, ADPF 1154, ADPF 1155, ADPF 1156, ADPF 1157, ADPF 1158, ADPF 1159, ADPF 1160, ADPF 1161, ADPF 1162, ADPF 1163, ADPF 1164, ADPF 1165 e ADPF 1166;

b) **A concessão de <u>medida cautelar ou tutela de urgência, *inaudita altera pars*</u>, para suspender a eficácia da lei da <u>Lei Municipal 13.770/2024</u>, promulgada pela Câmara do Município de Londrina/PR, publicada no Jornal Oficial 5184 de 26 de abril de 2024**, em razão da *probabilidade do direito* relativamente às **inconstitucionalidades <u>formais e</u> materiais** elencadas na peça, bem como do **dano irreparável ou de muito difícil reparação** no que tange à discriminação de pessoas LGBTI+ em geral e de pessoas trans em especial na participação de competições esportivas e de esportes em geral na cidade;

c) Em caso de realização de julgamento colegiado para julgamento e/ou referendo da medida cautelar ou antecipação de tutela, seja concedido tempo de **sustentação oral** no julgamento cautelar, sem prejuízo daquela a ser realizada no julgamento de mérito;

d) A notificação do Prefeito e da Presidência da Câmara Municipal de Londrina/PR para que, querendo, apresentem *Informações* que considerem cabíveis;

e) A notificação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para ofertarem Pareceres;

f) Seja, ao fim, **julgada totalmente procedente essa ação, para declarar inconstitucional formal e material a Lei Municipal 13.770/2024, promulgada pela Câmara do Município de Londrina/PR, publicada no Jornal Oficial 5184 de 26 de abril de 2024**. Em síntese, por **inconstitucionalidade formal,** decorrente da violação da competência legislativa concorrente exclusiva entre si da União com os Estados sobre desporto (art. 24, IX, da CF). E, ainda, por **inconstitucionalidade material**, por perpetrar *arbitrária discriminação desumanizante*, que se funda em *estereótipos pejorativos* fruto de *inepto achismo parlamentar que despreza pessoas trans em especial e pessoas LGBTI+ em geral,* porque não se baseou na lógica da *Medicina Baseada em Evidências* (mas em mero achismo inepto de lembranças de lições de biologia básica escolar, desconsiderando a hormonioterapia que as mulheres trans realizam que retira todas as vantagens biológicas que possuíam relativamente a mulheres cis, que homens trans não têm vantagens biológicas sobre homens cis e que homens e mulheres não-heterossexuais são tão homens e mulheres quanto homens e mulheres cishétero). Portanto, a lei não se funda em motivação lógico-racional que legitime a lei pelo critério diferenciador erigido. E isso por não ser apta a promover nenhum legítimo e muito menos imperioso fim estatal, donde violadora dos princípios da igualdade, da não-discriminação, da dignidade da pessoa humana, da promoção do desporto no contexto do dever constitucional da promoção do bem-estar de todas as pessoas, sem discriminações arbitrárias de quaisquer naturezas, nos termos amplamente demonstrados nesta ação. Logo, requer-se a declaração da inconstitucionalidade formal e material da lei impugnada como medida da mais lídima **JUSTIÇA CONSTITUCIONAL!**

Termos em que,
Pedem e Esperam Deferimento.
Goiânia e São Paulo, 28 de fevereiro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
AMANDA SOUTO BALIZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Amanda Souto Baliza
OAB/GO 36.578

Paulo Iotti
OAB/SP 242.668